

0008872-22.2022.8.26.0361

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Assinatura Básica Mensal

Magistrado: Thiago Massao Cortizo Teraoka

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... autor junta aos autos Boletim de Ocorrência do roubo de seu aparelho (fls. 18 e 19). Também há comprovante de que a seguradora informou que o IMEI ainda estava desbloqueado (fl. 21). O requerente junta protocolo do bloqueio (fl. 21). Ademais, a requerida não impugna as informações.

Portanto, os danos morais são devidos pois a pessoa que efetuou o roubo do aparelho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Candido Xavier de Almeida e Souza, 159, Mogi das Cruzes-SP - cep 08780-210

0008872-22.2022.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0008872-22.2022.8.26.0361

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Assinatura Básica Mensal

Requerente:

Diogo Herbert Rodrigues de Almeida

Requerido:

Claro S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thiago Massao Cortizo Teraoka

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995.

Fundamento e decido.

(i)

O feito merece ser julgado antecipadamente, pois provas documentais devem ser juntadas com a inicial e contestação. A juntada de eventuais mídias também já foram deferidas, desde a inicial. A dilação probatória, no caso, seria contrária ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo. Assim, aplicável o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a desnecessidade de produção de provas em audiência.

(ii)

Afirma o autor que foi informado pela requerida que se realizasse a renovação de seu plano o valor cairia de R\$ 75,00 para R\$ 46,90, até fevereiro de 2023. Todavia, tal desconto não foi aplicado em suas faturas. Além disso, declara que seu aparelho celular foi roubado e a operadora não realizou o bloqueio do IMEI. Pleiteia o ressarcimento do valor excedente e danos morais.

A contestante informa que os serviços estão sendo cobrados normalmente, de acordo com o estabelecido nas faturas e previamente acordado.

(iii)

O autor informa o número de protocolo (fls. 01 e 05) dizendo que um representante da requerida havia dito sobre a redução do valor da fatura sobre certo período. Tal número não foi impugnado.

A fatura com vencimento em 01/11/2021 (fl. 10) possuía o valor de R\$ 45,98 como plano contratado. Todavia, há na descrição o aumento do valor devido aos juros e encargos adicionados:

Assim, o valor final da fatura ficou em R\$ 94,10. Todavia, conforme informa o autor em inicial, os descontos começariam a ocorrer a partir de 19/03/2022 (fl. 05).

É possível perceber pelas faturas anexadas que a requerida não cumpriu o acordo, pois todas as faturas foram emitidas em valor superior (fls. 10 a 17). O réu também não aduz em contestação a existência de encargos ou juros, sendo comprovado por meio do documento de fl. 17 que todas as faturas anteriores foram devidamente pagas.

O autor tem direito a facilitação da sua defesa em juízo, nos termos do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, o valor pago em excesso deve ser restituído.

(iv)

Há danos morais, porém o valor é baixo. O autor junta aos autos Boletim de Ocorrência do roubo de seu aparelho (fls. 18 e 19). Também há comprovante de que a seguradora informou que o IMEI ainda estava desbloqueado (fl. 21). O requerente junta protocolo do bloqueio (fl. 21). Ademais, a requerida não impugna as informações.

Portanto, os danos morais são devidos pois a pessoa que efetuou o roubo do aparelho poderia continuar utilizando, vez que não ocorreu o bloqueio do IMEI, em momento oportuno.

Em relação ao valor do dano moral, este deve ser fixado com comedimento. O valor deve ser razoável, para evitar o enriquecimento sem causa e proporcionar o ressarcimento em virtude da lesão do direito fundamental violado. Conforme lição de Carlos Alberto Menezes Direito, a respeito da quantificação do dano moral, "os Juízes devem fixar a indenização com moderação, evitando o desprestígio de decisões que não guardam relação com a realidade da vida brasileira, no seu atual estágio de desenvolvimento econômico e social." (Os direitos da personalidade e a liberdade de informação. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, v. 23, p. 31-42, maio/ago 2002).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a demanda. RESOLVO o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o réu a continuar realizando a cobrança do valor acordado de R\$ 46,90 até o mês de fevereiro de 2023 sob pena de multa no valor de R\$ 500,00, por cobrança indevida, até o limite de R\$ 3.000,00, quando a obrigação será convertida em perdas

e danos.

CONDENO o réu ao pagamento de R\$ 500,00 a título de danos morais. A atualização deverá ser pela tabela do TJ/SP, desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Os juros de mora de 1% são devidos desde o roubo do aparelho (21/09/2022 fl. 19) (artigos 398 e 406 do CC, artigo 161, § 1º, do CTN, Súmula 54 do STJ).

CONDENO o réu ao pagamento de R\$ 174,48, bem como valores cobrados acima de R\$ 46,90 após a propositura da demanda. Atualização monetária pelo TJ/SP desde a data do protocolo (19/03/2022 - fl. 05). Juros de mora de 1% desde a citação (artigo 240 do NCPC, artigo 405 e 406 do CC, artigo 161, § 1º, do CTN).

Não há condenação em custas ou honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de dez dias, conforme Enunciado 46 da ENFAM, começando a fluir a partir da intimação desta decisão, devendo ser interposto por advogado, acompanhado de preparo. O preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (taxa de remessa e retorno - em caso de autos e/ou mídia física - despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas de pesquisas Sisbajud, Infojud, Serasajud, Renajud e outros, honorários de conciliador etc), todos em guias próprias. A atualização do preparo deve ser feita pelos índices de correção monetária da tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. É importante a leitura do Comunicado CG nº 1.530/2021. A parte recorrente também tem o dever de vinculação da guia, nos termos do Comunicado Conjunto 881/2020. Não há prazo adicional para complementação ou pagamento (Enunciados 80 do FONAJE e 82 do FOJESP).

Para fins de execução: A parte condenada deverá cumprir a sentença no prazo de 15 dias úteis após o trânsito em julgado, salvo outro prazo fixado em tutela de urgência/evidência, independentemente da intimação (artigo 52, III, da Lei nº 9.099/1995).

Sem advogado. Na hipótese de não cumprimento da sentença, o credor sem advogado, requer, presumivelmente, o início da execução, com o encaminhamento dos autos ao Contador, caso a condenação seja de pagamento em dinheiro.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se pelo prazo de trintas dias para o desentranhamento de documentos, o que desde já é deferido. Após, decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos à destruição. Na hipótese de autos digitais, com o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Mogi das Cruzes, 25 de novembro de 2022.